คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๑๓๓๖/๒๕๖๙

นาย ก โจทก์

บริษัท ข จำกัด จำเลย

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๕

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๗๕

เรื่อง โจทก์เป็นผู้ลงลายมือชื่อในฐานะกรรมการผู้จัดการเพื่อแจ้งพ้นสภาพการเป็นพนักงานของโจทก์เอง แม้จะอ้างว่าไม่ทราบว่าเป็นหนังสือเลิกจ้างเพราะไม่เข้าใจภาษาไทย แต่กลับยินยอมรับค่าชดเชย ๖๐๐,๐๐๐ บาท จากจำเลย ประกอบกับเหตุในการเลิกจ้างโจทก์เนื่องจากจำเลยต้องเลิกกิจการเพราะความจำเป็นทางธุรกิจ มิใช่การเลิกจ้างโดยการกลั่นแกล้ง กรณีจึงไม่เป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม

โจทก์ฟ้องว่าเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ จำเลยตกลงว่าจ้างโจทก์เป็นพนักงานในตำแหน่งกรรมการ (ผู้จัดการ) มีหน้าที่บริหารจัดการ ควบคุมดูแล สั่งการเพื่อประโยชน์ในการประกอบกิจการของจำเลย ได้รับค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมค่าที่พักในอัตราเดือนละ ๗,๐๐๐ บาท กำหนดจ่ายค่าจ้างทุกวันที่ ๒๕ ของทุกเดือน เมื่อประมาณปลายเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗ บริษัทแม่ของจำเลย ได้ประชุมและมีมติให้จำเลยหยุดประกอบกิจการ และแจ้งให้โจทก์เลิกจ้างพนักงานโดยให้มีผลนับแต่วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๗ แต่ยังให้โจทก์ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปในฐานะกรรมการผู้มีอำนาจของจำเลย จนกระทั่งกลางเดือนมกราคม ๒๕๖๘ คณะกรรมการของบริษัทแม่ของจำเลยได้บอกเลิกจ้างด้วยวาจาและแจ้งให้โจทก์หยุดปฏิบัติหน้าที่ และให้โจทก์ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขให้นาย ส เป็นกรรมการแทนโจทก์ การเลิกจ้างของจำเลยเป็นการเลิกจ้างโดยโจทก์ไม่ได้กระทำความผิด และไม่ได้บอกกล่าวล่วงหน้าตามกฎหมาย เป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ขาดรายได้ประจำตามปกติ ตกงาน ประกอบกับโจทก์มีอายุ ๖๕ ปี ยากที่จะมีโอกาสหางานขอให้บังคับจำเลยจ่ายค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย ค่าจ้าง ๒๐๐,๐๐๐ บาท และค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ๒๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า จำเลยว่าจ้างโจทก์ให้เป็นพนักงานในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มีอำนาจลงนามและประทับตราสำคัญกระทำการแทนจำเลยได้ เมื่อประมาณเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ บริษัทแม่แจ้งว่าจำเป็นต้องปิดสายการผลิตที่ประเทศไทย เนื่องจากลูกค้าหลักยกเลิกคำสั่งจ้างผลิต ส่งผลให้ต้องเลิกบริษัทจำเลยและเลิกจ้างพนักงานทุกคน จำเลยมีหนังสือเลิกจ้างโจทก์ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ให้มีผลในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๗ และจ่ายค่าชดเชยให้แก่โจทก์ ๖๐๐,๐๐๐ บาท โจทก์ในฐานะกรรมการผู้จัดการเป็นผู้ลงนามและประทับตราในหนังสือเลิกจ้างด้วยตนเอง โดยได้รับค่าจ้างและค่าชดเชยไปครบถ้วนตามกฎหมายแล้ว และดำเนินการส่งมอบพื้นที่โรงงานคืนให้แก่ผู้ดูแลพื้นที่โรงงานเรียบร้อยแล้ว โจทก์สมัครใจที่จะช่วยดูแลในเรื่องการขนย้ายทรัพย์สินและเอกสารจากโรงงานไปยังที่ตั้งสำนักงานชั่วคราวของจำเลยโดยไม่ได้เกิดจากการสั่งการ

การปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวหลังจากวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๗ ไม่ได้เป็นการทำงานภายใต้ข้อบังคับการทำงานในเรื่องเวลาเข้าทำงาน วันทำงาน และไม่จำต้องอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของจำเลย ไม่ใช่การจ้างแรงงาน การเรียกร้องค่าเสียหายของโจทก์เป็นการเรียกค่าเสียหายที่ไม่เหมาะสม และสูงเกินกว่าความเสียหายที่โจทก์อาจได้รับจริง ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ศาลแรงงานภาค ๒ ฟังข้อเท็จจริงว่า ความสัมพันธ์ระหว่างจำเลยกับโจทก์สิ้นสุดลงโดยการเลิกจ้าง หลังจากวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๗ โจทก์กับจำเลยไม่มีข้อตกลงในการจ้างงานเกิดขึ้นใหม่หลังจากจำเลยเลิกจ้างโจทก์ จำเลยย้ายสถานที่ตั้งสำนักงานไปยังสำนักงานชั่วคราวจังหวัดชลบุรี โดยโจทก์ไปทำงานที่สถานที่ตั้งชั่วคราวเป็นครั้งคราวเพื่อสะสางงานในหน้าที่ของตนเองเพื่อส่งมอบงานให้บุคคลอื่น จึงไม่ใช่การจ้างแรงงาน โจทก์ไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างจากจำเลย จำเลยได้แจ้งการเลิกจ้างโจทก์เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เป็นกรณีที่จำเลยบอกกล่าวล่วงหน้าก่อนถึงกำหนดจ่ายค่าจ้างเพื่อให้มีผลเลิกสัญญาจ้างเมื่อถึงกำหนดจ่ายค่าจ้างคราวถัดไปข้างหน้า โจทก์จึงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า จำเลยต้องเลิกจ้างกิจการเนื่องจากมีความจำเป็นทางธุรกิจ เป็นกรณีมีเหตุอันสมควร มิใช่การเลิกจ้างโดยการกลั่นแกล้ง ไม่ถือเป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม โจทก์ไม่มีสิทธิได้รับค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม

ที่โจทก์อุทธรณ์ว่า โจทก์เป็นชาวต่างชาติไม่สามารถพูดและอ่านภาษาไทยได้ พนักงานของจำเลยนำหนังสือเลิกจ้างที่จัดทำขึ้นเป็นภาษาไทยไม่มีคำแปลเป็นภาษาต่างประเทศแนบมาด้วย ให้โจทก์ลงนามพร้อมกันหลายฉบับเพื่อบอกเลิกจ้างพนักงานรายอื่น ๆ โดยโจทก์ไม่ทราบว่าจำเลยมีเจตนาบอกเลิกจ้างโจทก์ด้วย ซึ่งตามปกติเอกสารสำคัญระหว่างโจทก์กับจำเลยจัดทำเป็นภาษาไทยและแปลเป็นภาษาต่างประเทศแนบมาด้วย โจทก์ทำสัญญาจ้างกับจำเลยมีกำหนด ๒ ปี จะสิ้นสุดสัญญาจ้างในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๘ โจทก์จึงไม่ทราบว่าจำเลยจะเลิกจ้างโจทก์ก่อนสิ้นสุดสัญญาจ้าง โจทก์ทราบในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๗ ว่าพนักงานฝ่ายบัญชีโอนค่าชดเชย ๖๐๐,๐๐๐ บาท เข้าบัญชีโจทก์และแจ้งว่าเพื่อสะดวกแก่การจัดทำบัญชีจึงจ่ายค่าชดเชยให้แก่โจทก์ก่อนครบสัญญาจ้างพร้อมกับพนักงานรายอื่น ๆ โจทก์กับจำเลยยังคงมีนิติสัมพันธ์ในฐานะนายจ้างและลูกจ้างตามสัญญาจ้างเรื่อยมาจนถึงช่วงเดือนมกราคม ๒๕๖๘ ในช่วงเดือนวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๗ ถึงช่วงเดือนมกราคม ๒๕๖๘ โจทก์ปฏิบัติหน้าที่เรื่อยมา หากจำเลยมีเจตนาเลิกจ้างโจทก์นับแต่วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๗ จำเลยต้องดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของจำเลยให้เสร็จสิ้นก่อนครบกำหนดวันที่เลิกจ้าง ต่อมาเดือนมกราคม ๒๕๖๘ จำเลยบอกเลิกสัญญาจ้างด้วยวาจาและให้มีผลบังคับทันทีโดยมิได้บอกกล่าวล่วงหน้า จำเลยจึงมีหน้าที่จ่ายค่าจ้างงวดเดือนมกราคม ๒๕๖๘ และค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าแก่โจทก์ การเลิกจ้างเนื่องจากเหตุผลทางเศรษฐกิจที่จะถือเป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรม นายจ้างต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาด้วยมาตรการที่เหมาะสมและเป็นธรรมก่อนเลิกจ้างลูกจ้าง ศาลแรงงานภาค ๒ รับฟังพยานจำเลย

อดีตผู้จัดการฝ่ายบัญชีและบุคคล ที่เบิกความอย่างเลื่อนลอย ไม่มีพยานเอกสาร เช่น งบดุลบัญชีว่าจำเลยขาดทุนจริง คำสั่งยกเลิกการจ้างผลิตที่ทำให้จำเลยต้องหยุดกิจการมาแสดงให้เห็นว่าจำเลยประสบปัญหาทางธุรกิจจริง จำเลยมีทุนจดทะเบียนมากถึง ๓๒๖,๕๘๐,๐๐๐ บาท และผู้ถือหุ้นได้ชำระค่าหุ้นเต็มมูลค่าหุ้น จำเลยจ่ายเงินโบนัสประจำปีให้แก่พนักงานทุกคน จึงไม่อาจรับฟังได้ว่าจำเลยประสบปัญหาทางธุรกิจต้องหยุดกิจการนั้น

ศาลแรงงานภาค ๒ ฟังข้อเท็จจริงและวินิจฉัยว่า เมื่อจำเลยปิดกิจการเลิกจ้างพนักงานทุกคน โจทก์ในฐานะกรรมการผู้จัดการเป็นผู้แจ้งการเลิกจ้างแก่พนักงาน โจทก์เป็นผู้ลงลายมือชื่อในฐานะกรรมการผู้จัดการเพื่อแจ้งพ้นสภาพการเป็นพนักงานของโจทก์ แม้โจทก์จะอ้างว่าหนังสือเลิกจ้างไม่มีคู่ฉบับที่เป็นภาษาต่างประเทศแนบมาทำให้โจทก์ไม่ทราบว่าเป็นหนังสือแจ้งเลิกจ้างโจทก์ แต่โจทก์กลับยินยอมรับค่าชดเชย ๖๐๐,๐๐๐ บาท ข้อเท็จจริงจึงรับฟังได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างจำเลยกับโจทก์สิ้นสุดลงโดยการเลิกจ้าง หลังจากวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๗ จำเลยได้ย้ายสถานที่ตั้งสำนักงานชั่วคราวไปยังจังหวัดชลบุรี ในช่วงระหว่างวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๘ มีการให้โจทก์สั่งจ่ายเงินในช่วงเวลาดังกล่าว ๒ ครั้ง เนื่องจากยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีอำนาจสั่งจ่าย แต่โจทก์ไม่ได้เดินทางเข้าไปที่สำนักงานชั่วคราว เป็นการโอนเงินผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ระหว่างโจทก์กับจำเลยมิได้มีข้อตกลงในการจ้างงานเกิดขึ้นใหม่ เมื่อไม่ปรากฏข้อตกลงการจ้างงานระหว่างโจทก์กับจำเลย กรณีมิใช่การจ้างแรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๗๕ และพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๕ โจทก์จึงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างจากจำเลย จำเลยต้องเลิกกิจการเนื่องจากความจำเป็นทางธุรกิจ ลูกค้ายกเลิกคำสั่งจ้าง จึงไม่มีงานในหน้าที่ให้โจทก์ทำอีกต่อไป เป็นกรณีที่มีเหตุอันสมควร ไม่ถือเป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม อุทธรณ์ของโจทก์เป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานภาค ๒ เพื่อให้ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษฟังข้อเท็จจริงว่า โจทก์ไม่ทราบว่าโจทก์ถูกเลิกจ้างเนื่องจากไม่เข้าใจภาษาไทย หลังเลิกจ้างแล้วยังทำงานกับจำเลยจนถึงเดือนมกราคม ๒๕๖๘ และจำเลยไม่ได้ประสบภาวะขาดทุน ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงแตกต่างจากที่ศาลแรงงานภาค ๒ ฟังข้อเท็จจริงมาเพื่อนำไปสู่ข้อกฎหมาย อันเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ซึ่งต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่รับวินิจฉัย

พิพากษายกอุทธรณ์ของโจทก์

หมายเหตุ คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ยังไม่ถึงที่สุด ศาลฎีกาอาจมีคำพิพากษาเปลี่ยนแปลงได้
